

君柔科技项目
重大法律问题清单
2026 年 3 月 19 日

在本重大法律问题清单（以下简称“**本清单**”）中，除非根据上下文另作解释，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：

公司/目标公司	指	深圳君柔科技有限公司
创始人/实际控制人	指	刘志远
集团公司	指	公司与公司现存的或将来存在的任何子公司、分支机构（无论是通过股权控制、协议控制还是通过其他方式能实现控制的子公司及分支机构。
投资方/九合创投	指	上海九合深远创业投资合伙企业（有限合伙）
先进院	指	中国科学院深圳先进技术研究院
知识产权	指	应包括专利、专利申请、实用新型、商标、服务标记、注册设计、未注册设计权、著作权、技术图纸、商业名称、数据库权利、互联网域名、品牌名称、计算机软件程序和系统、专有技术、发明创造、保密资料和其他工业或商业知识产权（无论是否已经注册或者是否能获得注册），以及为上述各项申请注册或保护的所有申请文件
中国	指	中华人民共和国，为本报告之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
元	指	中国法定本位币人民币元（特殊注明除外）

一、目标公司基本情况

1. 股权结构图

根据公司提供的资料，截至本报告出具日，公司于工商登记的股权结构如下表所示：

#	股东姓名/名称	注册资本（万元）	股权比例
1.	刘志远	3.79169	32.3075%
2.	彭乾碧	3.25002	27.6922%
3.	深圳感柔科技合伙企业（有限合伙）	2.16668	18.4614%
4.	深圳鹏鑫澄科技合伙企业（有限合伙）	1.62501	13.8461%
5.	深圳市南山战新投种子投资合伙企业（有限合伙）	0.45142	3.8464%
6.	成都丹旻慧创脑科技有限公司	0.45142	3.8464%
合计		11.73624	100%

注：

- (1) 刘志远为公司的实际控制人；
- (2) 根据公司说明，刘志远所持的股权存在代持，包括其代先进院的院士以及政府官员持有的股权（具体详见第二部分重要法律问题）
- (3) 深圳鹏鑫澄科技合伙企业（有限合伙）为外部持股平台，用于引入外部资源方；
- (4) 深圳感柔科技合伙企业（有限合伙）为核心员工持股平台，用于实施股权激励；
- (5) 公司于2025年11月前后进行了天使轮融资。

2. 公司业务情况

根据公司提供的资料及管理层说明，公司主要从事脑机接口设备、电子皮肤以及体表电极的研发、生产和销售。截至本清单出具之日，公司的体表电极已经完成量产，正在销售中；公司的电子皮肤电极已经完成量产；脑机接口设备正在研发中。

根据公司的说明，公司目前的在售产品均委托创始人的体外实体山东仁康医疗科技有限公司进行生产，生产完毕后由公司销售至最终端客户。

二、主要法律问题及解决建议

编号及风险等级	法律问题及分析					备注/建议
1. 高风险	 公司的核心知识产权归先进院所有，且创始人于公司的研发可能会被认定为先进院的职务发明 截至本清单出具之日，创始人仍于先进院担任研究员，联合创始人于先进院在读博士。根据公司的说明，公司早期的研发工作均于创始人及其科研团队于先进院进行的研发，目前公司着重于进行工程化的工作，尚未产生实质的研发成果，后续创始人将在公司组建研发团队进行研发。 此外，公司的核心技术所涉及的专利所有权人均为先进院¹，根据公司提供的其拟与先进院签署的专利转让协议，其主要安排如下： (1) 拟转让专利²：合计四项，具体如下：					(1) 陈述与保证 要求公司对其经营所涉知识产权均已取得必要授权，没有侵犯其他任何第三方的知识产权进行保证。 (2) 交割后承诺 创始人及公司应承诺交割后知产合规，取得必要的学校相关的证明文件或审批手续。 创始人应确保公司于交割后尽快就知识产权转让事宜与先进院签署转让协议。
	序号	专利名称	申请/专利号	专利类型	申请日	
	1	一种超薄多孔可拉伸薄	CN202110215869.8	发明	2021-02-26	

¹ 包括柔软纤维电极涉及的核心专利 CN202511227073.9、柔性磁驱动系统涉及的专利 CN202511457772.2、介入导航系统涉及的专利 CN202510763888.2、CN202111474234.6。此外，另有动态脑机接口所涉的专利 CN202310429321.2 所有权人为厦门大学。

² 根据公司的说明，待转让专利并未最终确定，公司拟与先进院进一步确认待转让的专利范围，拟争取将全部核心技术所涉的专利均纳入转让范围。

编号及风险等级	法律问题及分析					备注/建议
		膜电极的制备方法				
	2	一种超窄高密度多相对独立通道的 柔性电极及其制备方法和应用	CN202111211599.X	发明	2021-10-18	
	3	一种粘弹体表干电极、粘弹导电 材料及其制备方法	CN202111479138.0	发明	2021-12-06	
	4	一种多通道高密度的超窄可拉伸微 电极及其制备方法和应用	CN202210377357.6	发明	2022-04-12	
	(2) 转让对价：合计 200 万人民币； (3) 价款支付及变更安排：2026 年 12 月 10 日前公司支付一期转让价款 50 万元，并办理第一项知识产权的转让变更登记；2027 年 10 月 1 日前支付二期转让价款 50 万元，并办理第二项知识产权的转让变更登记；2028 年 10 月 1 日前支付三期转让价款 100 万元，并办理第三项及第四项知识产权的转让变更登记。 (4) 特殊安排：公司基于对前述转让专利的改进产生的技术成果归属于公司。					

编号及风险等级	法律问题及分析	备注/建议
	根据公司的说明，前四项专利为创始人早期在先进院的职务发明（亦为与公司主营业务相关的主要初始研发），公司后续的技术大多为基于前述知识产权进行的更新迭代，前述专利的转让协议尚未签署，先进院正在内部流程中，预计将于 2 个月后完成签署。公司亦在争取将其他公司核心技术所涉及的专利一并纳入待转让专利清单，从先进院统一受让。 根据《专利法实施细则》等规定，职务发明创造包括：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）<u>履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造</u>；（三）在退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后 1 年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，归属于原单位；或（四）<u>主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造</u>。 我们理解，在上述知识产权转让协议未能完全签署及履行前，相关知识产权以及创始人基于该等知识产权进行的研发均有被先进院主张所有权的可能。同时，我们理解，公司使用的创始人在先进院的研发并不仅限于前述专利，还包括创始人及其团队利用先进院的资源进行的其他研发，均属于创始人在本职公司中作出的发明创造以及利用本单位的物质条件进行的发明创造，所有权应属于先进院，不排除后续先进院对其主张所有权的可能。 此外，在未来上市过程中，审核部门也会对发行人的知识产权来源合理性、技术及知识产权是否存在潜在争议进行重点关注，以判断如果发生潜在争议是否会对发行人的持续经营能力造成实质障碍，届时还需要进行合理解释，必要时可能还需要先进院出具知识产权无争议的相关说明。	
2. 高风险	 创始人存在体外实体，且该体外实体与公司存在关联交易 根据我们的公开查询，创始人刘志远存在下述体外实体：	(1) 陈述与保证

编号及风险等级	法律问题及分析	备注/建议
	(1) 浙江富智泰医疗器械有限公司。刘志远持股 20%。根据公司说明，该主体为创始人刘志远与其他合伙人设立的公司，主要为持有医疗器械经营许可证，从事医疗器械的销售业务，目前已无实际业务及发展规划，拟注销或者出售给第三方。 (2) 山东仁康医疗科技有限公司。刘志远持股 50%，刘峰持股 31.25%，齐殿鹏持股 18.75%。根据公司说明，该公司实际为刘志远全资持有，刘峰及齐殿鹏均为代持刘志远的股权。该主体为创始人最初创业并进行研发的实体，拿到了山东的补贴政策并在山东建设了生产厂房³，掌握公司产品柔性电极贴片的初代技术及工艺。 根据公司说明，目前公司的生产活动均在山东仁康医疗科技有限公司（“山东仁康”）进行，具体的：由山东仁康承接生产业务，生产完成后，以成本价⁴出售至公司，再由公司销售至最终客户。目前仅有零星的小批量生产。公司表示，山东仁康持有的为初代工艺，目前创始人及其团队已研发出新的工艺，将逐步迭代山东仁康的初代工艺。公司后续将于深圳建设新产线，使用迭代后的新工艺并逐步投产，待产能成熟后，山东仁康将不再使用。根据公司说明，后续山东仁康不再投产后，仍不会收进集团公司体系内，亦不会注销。 根据公司的说明，前述两家公司均未进行过市场化融资。 创始人存在与公司业务类似的体外实体，且其中有体外实体与公司发生经常性关联交易，该等	公司对其不存在关联交易进行陈述与保证。 (2) 交割后义务 创始人应尽快退出浙江富智泰医疗器械有限公司。 (3) 保护性事项 将一定金额以上的关联交易作为保护性事项。

³ 截至本清单出具之日，公司未提供山东仁康医疗科技有限公司的厂房资料。

⁴ 仅为公司口头说明。

编号及风险等级	法律问题及分析	备注/建议
	实体后续并不会注销或纳入公司体系内。存在创始人通过体外实体输送利益、转移公司财产的可能（比如，公司与山东仁康之间的业务往来对价不公允，或创始人通过山东仁康直接与公司的客户签署业务合同）。 此外，在上市过程中，监管机构对于发行人的关联交易情况会重点关注，通常 30%为上市审核部门对于关联交易的审核红线。此外，对于存在关联交易的情况，审核部门会从关联交易的合理性、公允性、是否存在关键环节过分依赖关联方等问题进行重点关注，届时还需要公司进行合理解释，并需要将关联交易的具体情况进行完整披露。 如届时公司的关联交易占比高于 30%，或者公司未能合理解释关联交易的合理及公允以及公司运营的独立性，可能会对公司的上市产生不利影响。	
3. 低风险	 创始人及联合创始人均未能能在公司全职工作 截至本清单出具之日，公司的创始人刘志远目前在先进院担任研究员，未在公司全职工作；公司的联合创始人彭乾碧为中国科学院深圳先进技术研究院在读博士，未与公司签署劳动合同，将于毕业后于公司全职工作。 根据公司的说明，刘志远及彭乾碧在公司持股及经营公司不受先进院的限制，先进院内部亦未有任何文件禁止或限制对外持股。我们亦未公开查到先进院对教职工的持股限制文件。 在创始人未在公司全职任职的情况下，无法确保创始人将全部精力投入公司运营并服务公司。不排除创始人及联合创始人后续不再为公司提供技术支持，或将主要精力用于高校任职或其他创业	(1) 交割后义务： 将联合创始人与公司签署劳动合同、竞业限制协议、知识产权归属协议及保密协议作为交割后义务； (2) 全职及不竞争义务： 创始人应确保全职服务于公司，且应确保关键员工在其持有公司股权期间及不再持股后2年内不得从事与公司相竞争的业务。

编号及风险等级	法律问题及分析	备注/建议
	项目，从而导致公司经营停滞的可能。同时，若其任职高校对其对外持股及经营有限制，则创始人及联合创始人后续在公司持股也存在着不确定性。 同时，在公司的上市过程中，监管部门还会重点关注发行人实际控制人不在公司任职的原因及合理性，其是否具有足够的时间参与公司的经营管理，运营公司的行为是否违反任职单位的规定，并要求发行人作出合理说明，必要时还需取得创始人任职单位的确认函。	
4. 低风险	 公司的股权上存在代持 根据公司的说明，公司的股权上存在代持，包括：(i) 创始人刘志远代先进院的某院士持有公司初始设立时 3-5%的股权；以及(ii) 创始人刘志远代持了某政府官员⁵持有公司设立时 3%以下的股权。截至本清单出具之日，公司并未向我们书面披露前述被代持人的姓名，前述被代持人亦未与创始人签署任何代持相关文件。根据公司反馈，前述被代持人被代持的具体股权份额并未确定，仅为创始人口头授予，将会根据其为公司引入的资源最终确定。 公司的股权上存在代持，公司的股权结构会存在一定的不确定性，且各方未签署代持协议，不排除未来各方就公司股权产生争议的可能。根据《关于严谨党政机关和党政领导干部经商、办企业的决定》，各级党委机关和国家权力机关、行政机关、审判机关、检察机关以及隶属这些机关编制序列的事业单位的干部、职工，包括退居二线的干部，除中央书记处、国务院特殊批准的以外，一律	(1) 陈述与保证 要求公司向投资方披露股权代持情形，并承诺股权不存在争议； (2) 特殊赔偿 将因代持关系导致的投资方的损失，由公司赔偿。

⁵ 具体岗位及职务未知。

编号及风险等级	法律问题及分析	备注/建议
	<u>不准在各类企业中担任职务，一律不准经商、办企业。</u> 此外，股权清晰、不存在代持属于 A 股上市的核心要求之一，如存在代持情况，需要最迟在提交上市申请前予以还原⁶，否则将会对目标公司的上市产生不利影响。未来目标公司未来申请上市时，证券监管机构/交易所也将会对股权代持的具体原因、股权代持是否真实、股东身份是否符合要求等问题进行重点关注，届时需要目标公司就股权代持及解除情况进行详细说明，如相关股东不符合上市适格的要求，还需对其进行清退。	
5. 低风险	 法律问题 授予外部人员公司股权可能会被视为商业贿赂 根据公司的说明，公司的外部持股平台为未来用来激励为公司发展中作出贡献的外部个人或团队。  法律分析 公司该持股平台后续用于激励外部资源方，随着后续公司的估值升高，若公司仍以较低的市场价格引入该等外部人员，有被认定为存在商业贿赂及利益输送的可能。此外，如若该等外部人员有类似于前述被代持人的党政领导干部等不适合持股的身份背景，则其间接持有公司股权的行为将不符合上市规则，需要在上市前清退。	(1) 陈述与保证 要求公司和创始人在交易文件中保证其不存在商业贿赂的行为。

⁶ 根据公司说明，其目前计划在上市时不对外披露前述代持情况。

编号及风险等级	法律问题及分析	备注/建议
	此外，根据《首发业务若干问题解答》，首发申报前实施员工持股计划的，原则上应当全部由公司员工构成。在上市过程中，若有外部成员（如顾问）等持有了激励股权，则需要进行合理解释，包括：1）外部顾问的股东适格性；2）持股背景、原因以及持股的合理性；3）持股价格及对价支付情况；4）外部顾问持股是否违反了其于任职单位限制性规定；6）是否存在利益输送或商业贿赂行为等。否则，需要在上市申报前清退。	
6. 低风险	 法律问题 公司的注册资本尚未完成实缴 截至本报告出具之日，公司的注册资本为人民币 11.73624 万元，其中，创始人、联合创始人以及两个持股平台合计持有的 10.8334 万元注册资本均未实缴。  法律分析 根据《公司法（2023 年修订）》，全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之日起五年内缴足。有限责任公司成立后，<u>董事会应当对股东的出资情况进行核查，发现股东未按期足额缴纳公司章程规定的出资的，应当由公司向该股东发出书面催缴书，催缴出资。未及时履行前款规定的义务，给公司造成损失的，负有责任的董事应当承担赔偿责任。</u>根据《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》，2024 年 6 月 30 日前设立登记的公司，有限责任公司剩余认缴出资期限自 2027 年 7 月 1 日起超过 5 年的，应当在 2027 年 6 月 30 日前将其剩余认缴出资期限调整至 5 年内并记载于公司章程，股东应当在调整后的认缴出资期限内足	(1) 交割后义务 要求创始人按照法律或上市要求完成实缴。

编号及风险等级	法律问题及分析	备注/建议
	额缴纳认缴的出资额。 根据《首发管理办法》，上市前发行人的注册资本应以足额缴纳。同时，若公司股改时注册资本仍未实缴完毕，在其他股东、债权人要求的情况下，投资方作为共同发起人可能会就未履行的出资义务承担连带责任。	